

TRIBUNALE DI ROMA
I^A SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, all'udienza del 29/3/2021 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 43349 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019

TRA

Parte_1 rappresentata e difesa come da delega in calce al ricorso dagli avv.ti D. Pattumelli e D. Di Bella elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma Via Flaminia 3324

Ricorrente

E

CP_1 in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso giusta procura indicata in atti dall'Avv. E.Sciplino elettivamente domiciliato in Roma via via C. Beccaria 29

Resistente

Oggetto : ripetizione d'indebito

Conclusioni : come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'CP- premettendo : essa ricorrente era titolare dell'assegno mensile ex art. 13, l. n. 118/1971 dal 01-09-2010 ;il 06-11-2016 aveva ricevuto una lettera dall' CP_1 con la quale l'istituto ha chiesto la restituzione di euro 6.714,00 senza alcuna motivazione ; non potendo comprendere il reale motivo dal quale sarebbe dipeso l'asserito indebito, non ha mai avuto la possibilità di eseguire le necessarie verifiche per potersi difendere adeguatamente; dal 01-01-2015 non percepiva più l'assegno mensile suddetto e dal 2010 non disponeva di alcuna fonte di reddito ad eccezione del reddito da abitazione principale pari ad euro 543,00 annuali (docc. 4 e 5) non essendo titolare di immobili oltre alla predetta casa di abitazione familiare di Roma (doc. 5); l'11-12-2018 aveva chiesto il ripristino dell'assegno mensile, ma nessuna risposta aveva mai ottenuto.

Concludeva chiedendo accertarsi illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito di e 6714,00 , con restituzione delle somme illegittimamente trattenute , oltre interessi legali ; accertarsi il diritto di essa ricorrente a percepire l'assegno mensile ex art 13 L 118/71 dall'1/1/2015 in misura di legge con condanna dell'CP- a corrispondergli i ratei maturati e maturandi , oltre interessi ; il tutto con vittoria di spese da distrarsi .

L' CP_1 si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendone il rigetto .

All'odierna udienza ,la causa veniva discussa e decisa con dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione.

In tema di onere probatorio in materia di indebito previdenziale si è affermato un costante orientamento della giurisprudenza che considera l'inesistenza della "causa debendi" elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) e che grava pertanto l'attore della relativa prova (Cass. 1557/1998; conf. 12521/1998; 11029/2000; 9604/2000; 17146/2003; 14597/2005; 5896/2006; 2903/2007). La S.C. ha , pertanto , reiteratamente sostenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a

seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006). Di recente tale orientamento è stato riconfermato dalla Sezioni unite della S.C. con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che *"In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico"*. Sempre in questo solco la S.C. nella sentenza n° 198/2011 ripercorre l'orientamento in tema di onere probatorio, statuendo che *:"la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata recentemente decisa dalle Sezioni unite con sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto"*. Ritiene, tuttavia, che in tanto il suddetto principio, pur condivisibile e, peraltro, condiviso anche dalla sentenza impugnata - trovi applicazione in quanto, come correttamente rileva la Corte d'appello, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza. Nella fattispecie il provvedimento di indebito del 6/11/2016 reca chiaramente l'indicazione della causale e del periodo di riferimento, essendo evidenziato che la rideterminazione dell'importo della prestazione per il periodo gennaio 2015 – novembre 2016 era dovuta alla comunicazione dei redditi per l'anno 2014. Pertanto ogni censura relativa alla genericità della richiesta di restituzione è infondata.

Nel merito deve rilevarsi che dalla documentazione versata in atti dall'^{CP-} e non specificamente contestata dall'opponente (all. 3, 4, 5 alla memoria ^{CP-}) emerge che negli anni 2014- 2015 - 2016 la ricorrente ha dichiarato redditi superiori alla soglia reddituale prevista per il diritto all'assegno per gli invalidi parziali (Euro 4.800, 38). Inoltre contrariamente a quanto assunto in ricorso la ricorrente ha percepito l'assegno (all. da 8 a 12 della memoria ^{CP-}) ed ha richiesto ed ottenuto la rateizzazione degli importi dovuti all'^{CP-} (all. 6 – 7 alla memoria ^{CP-}).

Non resta che addivenire al rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando, così provvede :

- respinge il ricorso ;
- condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'^{CP-} di € 2000,00 oltre accessori di legge a titolo di spese processuali

Roma 29/3/2021

IL GIUDICE

Dott.ssa E. Capaccioli

